



OFÍCIOS

OFÍCIO CAALEMS nº 001/2026, DE 3 DE MAIO DE 2026

À senhora presidenta

Evellyn Delgado Abelha,

Ao senhor diretor jurídico

André Abdo Merlone dos Santos Courbassier,

**Assunto: Solicita-se requerimento à Fundação Carlos Chagas (FCC)
e à Comissão Organizadora do 2º Concurso Público da Alems –
esclarecimentos sobre reservas de vagas (cotistas).**

Senhora presidenta e senhor diretor jurídico do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Sisalms),

É com grande satisfação e entusiasmo que a **Comissão de Aprovados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Caalems)** se apresenta oficialmente ao **Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Sisalms)**. Esta comissão nasceu da união de candidatos habilitados no Resultado Preliminar da Prova Objetiva do 2º Concurso Público de Provas para Provimento de Cargos Efetivos e Formação de Cadastro Reserva do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Somos movidos pelo desejo de colaborar, acompanhar e contribuir para que esse certame transcorra com lisura, transparência e respeito aos direitos de todos os concorrentes.

Reconhecemos, desde já, a importância e a legitimidade de quase quatro décadas do Sisalms como entidade representativa dos servidores da Casa de Leis Estadual e como interlocutor privilegiado junto à Administração Pública. Cientes de que o concurso ainda não foi homologado, e que a Caalems, por ora, não detém a mesma estatura institucional do sindicato, vimos a este, respeitosamente, com espírito de reciprocidade e de diálogo, buscando construir, desde o início, uma relação de respeito mútuo e de trabalho conjunto em prol da categoria dos servidores públicos efetivos.

I – DOS FATOS

O concurso público em questão, organizado pela FCC, encontra-se em fase ainda não homologada. Todavia, após análise dos editais e documentos publicados, foram identificadas, pela Caalems, inconsistências relevantes quanto à aplicação das regras de reserva de vagas (cotas).

Comissão de Aprovados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Caalems)

Instagram: www.instagram.com/aprovadosalems | E-mail: aprovadosalems@gmail.com

Site: www.aprovadosalems.dpdns.org



A preocupação que motiva este pedido é objetiva: há indícios de que o resultado final do concurso possa vir a promover alterações indevidas nas ordens de posse. Em última análise, tal suposto fato poderia gerar futuras judicializações e/ou suspensão por parte do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) – situação prejudicial tanto à Alems quanto aos próprios candidatos aprovados.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

O intuito deste ofício é, portanto, preventivo e saneador, buscando evitar impasses que possam comprometer a validade do certame ou a segurança jurídica das futuras nomeações. Para embasar o pedido de esclarecimentos, a Caalems identificou as seguintes inconsistências na consolidação dos editais publicados:

1. Distribuição de vagas reservadas para os cargos de Analista Legislativo – Jurídico (Código 16) e Técnico Legislativo – Área Administrativa (Código 25)

O item 5.1.1 do Edital nº 01/2025 estabelece reserva de 5% (cinco por cento) das vagas para candidatos com deficiência (pessoas com deficiência/PCDs). O item 6.1 do mesmo edital fixa 20% (vinte por cento) para candidatos negros (ou seja, pretos e pardos) e o item 7.1 prevê 3% (três por cento) para candidatos indígenas.

Ocorre que, no Anexo VI (quadro de distribuição de vagas), observam-se as seguintes irregularidades:

- Cargo 16 – Analista Legislativo – Jurídico: são 9 (nove) vagas no total. O quadro prevê 7 (sete) vagas para ampla concorrência e 2 (duas) para negros, porém 0 (zero) vaga para PCD. Considerando a reserva legal de 5% (cinco por cento), a 5ª (quinta) vaga deveria ser de PCD, o que não foi contemplado.
- Cargo 25 – Técnico Legislativo – Área Administrativa: são 15 (quinze) vagas no total. O quadro prevê 11 (onze) para ampla concorrência, 1 (uma) para PCD e 3 (três) para negros, porém 0 (zero) vaga para indígena. Considerando a reserva legal de 3% (três por cento), a 11ª (décima primeira) vaga deveria ser de indígena, o que tampouco foi contemplado.
- Cargo 31 – Técnico Legislativo – Polícia Legislativa: o Edital nº 04/2026 de retificação para inclusão de critérios de convocação das listas de cotas fez o cálculo certo para este cargo. Ou seja: são 6 (seis) vagas no total. O quadro prevê 4 (quatro) para ampla concorrência, 1 (uma) para PCD e 1 (uma) para negro.

2. Critérios de convocações de PCDs – item 5.1.3 do Edital nº 04/2026

O Edital nº 04/2026 incluiu o item 5.1.3, com a seguinte redação: “O primeiro candidato com deficiência classificado será convocado para a **5ª vaga aberta**; os demais, para ocupar a **11ª, 21ª, 31ª, 41ª** vagas, e assim sucessivamente [...]”.

A Caalems verificou que essa sequência não seria compatível com a reserva legal de 5% (cinco por cento) prevista no item 5.1.1. O intervalo adotado (5ª, 11ª, 21ª, 31ª, 41ª...) contemplaria, na prática, aproximadamente 10% (dez por cento) das vagas para PCDs em alguns trechos, dobrando a cota legalmente estabelecida. Para respeitar estritamente o



percentual de 5% (cinco por cento), a sequência correta, de acordo com o edital de abertura do concurso público, deveria ser a seguinte: 5ª (quinta), 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vagas, e assim por diante – ou seja, uma vaga reservada a cada 20 (vinte) vagas abertas, mais a 5ª (quinta) vaga.

A adoção de uma sequência possivelmente irregular poderia vir a prejudicar candidatos de ampla concorrência, que seriam convocados nessas posições, gerando insegurança jurídica e eventual contestação judicial sobre a validade das nomeações.

3. Critérios de convocações de indígenas – item 7.1.3 do Edital nº 04/2026

O item 7.1.3 prevê que o primeiro candidato indígena seja convocado para a 10ª (décima) vaga aberta. Todavia, a reserva legal de 3% (três por cento) para indígenas implicaria a primeira convocação somente a partir da 11ª (décima primeira) vaga. Ou seja, de acordo com o edital de abertura do concurso público, deveria ser uma vaga a cada, aproximadamente, 33 (trinta e três) vagas abertas, mais a 11ª (décima primeira) vaga; e não a 10ª (décima). O deslocamento de uma posição pode aparentar algo pequeno, mas interferiria diretamente na ordem de posse dos demais candidatos.

4. Avaliação biopsicossocial de PCDs

A Caalems não identificou, no cronograma vigente do certame, previsão expressa de quando deverá ocorrer a avaliação biopsicossocial dos candidatos declarados como PCDs, uma etapa indispensável para confirmar o enquadramento desses nas vagas reservadas, conforme o item 5.11 do Edital nº 01/2025.

É fundamental que essa etapa ocorra antes da homologação final do concurso público, de modo que a lista publicada já reflita o resultado definitivo, sem risco de alterações posteriores que poderiam vir a impactar a ordem de convocação de todos os demais candidatos. A ausência dessa previsão legal no cronograma gera insegurança jurídica e poderia comprometer a integridade do resultado final.

III – DA FINALIDADE E DO PLEITO

Todas as questões apontadas têm em comum um risco real: se não forem esclarecidas e, se for o caso, corrigidas em tempo hábil, antes da homologação do concurso público, o resultado final poderá alterar indevidamente a ordem de convocação dos candidatos, gerando contestações judiciais, que prejudicarão tanto os aprovados quanto a própria Aלים.

IV – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, a Caalems requer:

1. Que o Sisalms avalie e, sendo pertinente, intermedeie junto à FCC e à Comissão Organizadora do concurso público, o encaminhamento de requerimento formal para:



a) Esclarecimento acerca da correta aplicação dos percentuais de reserva de vagas (PCDs, negros e indígenas);

b) Revisão da distribuição de vagas nos cargos apontados;

c) Correção dos critérios de convocação previstos nos editais; e

d) Inclusão e divulgação da etapa de avaliação biopsicossocial no cronograma oficial do certame.

2. Caso constatadas irregularidades, que sejam promovidas as devidas retificações antes da homologação final do concurso público.

3. A adoção de medidas preventivas, visando assegurar a lisura, a transparência e a segurança jurídica do certame.

V – DO ENCERRAMENTO

A Caalems coloca-se à inteira disposição do Sisalms para prestar quaisquer informações adicionais, bem como apresentar documentação complementar e/ou participar de reunião para debater sobre os temas aqui levantados.

Campo Grande, 3 de maio de 2026.

Respeitosamente,

Matheus Teixeira
Presidente da Caalems

Dhiego Kiyoshi Nozu
Vice-presidente da Caalems

Fernando Araújo Florêncio
Secretário de Recursos Humanos da
Caalems

Matheus Fernandes dos Reis de Oliveira
Secretário de Assuntos Jurídicos da
Caalems

Comissão de Aprovados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Caalems)

Instagram: www.instagram.com/aprovadosalems | E-mail: aprovadosalems@gmail.com

Site: www.aprovadosalems.dpdns.org



Luis Gustavo Cembranel
1º secretário da Caalems

Pedro Luiz Franca de Oliveira Lima
Secretário de Comunicação da Caalems

Odair Escobar da Silva Junior
Secretário de Transparência da Caalems

Matheus Estábile da Cruz
Secretário-adjunto de Transparência da
Caalems

Pedro Henrique Garcia de Almeida
Assessor de Assuntos Jurídicos
da Caalems

Vinicius Soares Rodrigues
Assessor de Assuntos Jurídicos
da Caalems

Lais Thauanne Brito da Silva
Suplente da Caalems